



**MÉRITO**

**TRIBUNAL PLENO – SESSÃO DE 12/03/2025 – SECÇÃO MUNICIPAL**

**CAUTELARES EM PROCEDIMENTOS DE CONTRATAÇÃO**

**Processos:** TC-024603.989.24-5 e TC-024671.989.24-2.

**Representantes:** - G2 – Empreendimentos e Logística Ltda., por seus advogados Victor Félix Szytko Koch (OAB/PR n.º 90.985) e Luiz Paulo Busquim Braga (OAB/PR n.º 75.271); e

- One Park Estacionamento Rotativo Ltda.

**Representada:** Prefeitura Municipal de Bertioga.

**Responsáveis:** - Caio Arias Matheus, Prefeito à época da subscrição do edital; e

- Marcelo Heleno Vilares, Prefeito.

**Advogados:** Roberto Esteves Martins Novaes (OAB/SP n.º 63.061) e Ayrton Soares Bello (OAB/SP n.º 476.959).

**Assunto:** Representações formuladas contra o edital da Concorrência Pública n.º 01/2024, Processo Administrativo n.º 6056/2024, que objetiva a concessão onerosa de serviço de estacionamento rotativo de veículos remunerado, nas vias e logradouros públicos, denominado em áreas comerciais ou residenciais de Área Azul, e em áreas Balneárias ou de preservação ambiental de área verde, no Município de Bertioga.

**Senhor Presidente, Senhores Conselheiros, Senhora Procuradora do Ministério Público de Contas,**

Em exame Representações formuladas pelas empresas **G2 – Empreendimentos e Logística Ltda.** e **One Park Estacionamento Rotativo Ltda.** contra o edital da Concorrência Pública n.º 01/2024, Processo Administrativo n.º



**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**Gabinete da Conselheira CRISTIANA DE CASTRO MORAES**



6056/2024, da Prefeitura de Bertioga, visando à concessão onerosa de serviço de estacionamento rotativo de veículos remunerado, nas vias e logradouros públicos, denominado em áreas comerciais ou residenciais de Área Azul, e em áreas Balneárias ou de preservação ambiental de área verde, no Município.

Em resumo, as peticionárias contestam os seguintes aspectos do ato convocatório:

**- G2 Empreendimentos e Logística Ltda.:**

a) Divergência no tocante à modalidade adotada, concorrência, bem como ao critério de julgamento, vez que o tipo de licitação, “maior valor de outorga para a Administração Municipal”, contrapõe-se à previsão do objeto de “maior percentual de repasse”, acarretando ambiguidade ao certame e dificultando a formulação de propostas;

b) Ausência de previsão de registro da pessoa jurídica no Conselho Regional de Administração e prova de vínculo da empresa com o profissional devidamente registrado na referida entidade de classe;

c) Incompatibilidade entre o Plano de Negócios e o prazo contratual, uma vez que o edital exige a apresentação de plano detalhado com projeções de viabilidade econômico-financeira abrangendo apenas um período de 04 (quatro) meses; ao passo que a vigência estipulada para o ajuste é de 10 (dez) anos;

d) Carência de Estudo Técnico Preliminar e de Planilha de Viabilidade Econômica; e

e) Inexistência de comprovação de realização de Audiência Pública.

**- One Park Estacionamento Rotativo Ltda.:**

Aponta inobservância ao disposto no inciso X do artigo 18 e inciso X do artigo 23, ambos da Lei n.º 8.987/95, no que diz respeito a cláusulas essenciais do contrato de concessão, em especial em relação às que tratam dos bens reversíveis, omissão que, a seu ver, viola os princípios da transparência administrativa e compromete a análise da viabilidade técnica e econômica dos



**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**Gabinete da Conselheira CRISTIANA DE CASTRO MORAES**



interessados.

Ambas as postulantes requerem, assim, a concessão de cautelar que paralise o andamento da disputa, para que, ao final, sejam acatados os pedidos de retificação do instrumento nos pontos assinalados nas iniciais.

Examinando os termos das impugnações aduzidas, verificou-se, ao menos em tese, a existência de impropriedades contrárias à norma de regência, em especial no que se refere aos estudos e atos preliminares da Concessão almejada, razão pela qual, com fundamento no § 2º do artigo 171 da Lei n.º 14.133/2021, assinalou-se à autoridade responsável interregno para a oferta de justificativas e exemplar do instrumento questionado.

No mesmo lapso temporal, ainda, determinou-se à Municipalidade que anexasse aos presentes autos documentos pertinentes ao planejamento do torneio, com o histórico de sua concepção, bem como informações sobre o modo como os serviços estão sendo prestados atualmente, se pela própria Origem ou por contratada.

À vista disso, deliberou-se pela suspensão da licitação até ulterior decisão desta Corte acerca da matéria.

Adequadamente notificada, a Representada apresentou documentação e esclarecimentos de seu interesse.

Inicialmente, aduz não ter adotado, como critério de julgamento, o “maior valor de outorga”, mas, sim, o de “maior repasse para a Administração”, visando aumentar, dessa forma, a receita municipal.

Reportando-se à dicção da cláusula 5.11.4., alínea “b”, do instrumento, salienta que, como o estacionamento rotativo enseja intervenção no espaço público, deve ser antecedido de projeto, porquanto a sinalização e as obras correspondentes têm o condão de afetar o fluxo de veículos, de sorte que a ausência de planejamento pode acarretar a demarcação de áreas em que o estacionamento é vedado pelo Código de Trânsito.



**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**Gabinete da Conselheira CRISTIANA DE CASTRO MORAES**



Alude que a execução dos serviços, também pelos motivos expostos, demanda acompanhamento de engenheiro de tráfego, responsável por planejar, projetar e implementar soluções para o fluxo de automóveis e pedestres em vias urbanas e rodovias.

Considera, então, que o Conselho de Administração não tem competência técnica para a preparação dos projetos relacionados ao objeto licitado, relacionado, portanto, ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia/Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo.

Ponderando que Bertioga está entre as 15 (quinze) cidades paulistas tidas como estâncias turísticas estaduais, dada sua situação geográfica e econômica, explica que o Município conta com um aumento populacional de, no mínimo, 60% (sessenta por cento) durante a temporada de verão, segundo o IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

Diz que, em virtude disso, a operação do estacionamento rotativo ocorrerá por curtos períodos, situação comprovada pelo histórico local.

Apesar desse panorama, preconiza que *em uma visão de futuro se faz necessário realizar a concessão do serviço pelo período de 10 (dez) anos, pois torna mais fácil a viabilização do ócio visto que a CONCESSIONÁRIA poderá fazer sua programação prévia, realizar planejamentos mais adequados ao período do ano com olhos ao desenvolvimento populacional.*

Assevera que a execução do escopo almejado, ininterruptamente, poderia ensejar a inviabilização do ajuste, eis que *fora do período de alta temporada algumas vias, apesar das vagas existentes, não têm ocupação por veículos, assim, ocorreria a geração de despesas com o prejuízo da receita.*

Informa, de outra parte, que o Estudo Técnico Preliminar e a Planilha de Viabilidade Técnica foram elaborados e disponibilizados para consulta, consoante Anexo III da peça editalícia.

Dando continuidade, anota que a Lei n.º 8.987/1995 não impõe a



**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**Gabinete da Conselheira CRISTIANA DE CASTRO MORAES**



realização de audiência pública, mas apenas a publicação de ato, previamente ao edital, de justificativa da conveniência da outorga de concessão ou permissão, caracterizando seu objeto, área e prazo (artigo 5º), o que providenciou.

Consigna que a Lei n.º 9.503/1997 (CTB), em seu artigo 24, inciso X, outorgou à Municipalidade, em atenção à Constituição Federal, a prerrogativa de organizar o estacionamento nas vias públicas locais, o qual não corresponde a serviço público propriamente dito, porquanto não prestado pela Administração em favor dos particulares.

Logo, obtempera que, nesse caso, não há assunção pelo Poder Público do dever de guarda e zelo pelos veículos estacionados, cabendo-lhe apenas a obrigação de indenizar eventuais danos ocorridos em virtude de omissão municipal na conservação de árvores, postes, etc., que venham prejudicar os bens estacionados.

Ademais, dispõe que, ainda que sejam sopesados os ditames da Lei n.º 14.133/2021 – aplicável, subsidiariamente, à espécie -, seu artigo 21 possibilita, mas não obriga a realização de audiência pública.

Visando ao atendimento da requisição constante da decisão liminar que suspendeu o torneio, traçou, por derradeiro, o histórico da execução dos serviços.

Encaminhados os feitos para instrução, a **Assessoria Técnica**, conjugadas as áreas **econômica** e **jurídica**, com o endosso de sua **Chefia**, manifesta-se pela **parcial procedência** da Representação de autoria da empresa **G2 – Empreendimentos e Logística Ltda. (TC-024603.989.24-5)** e pela **procedência** daquela protocolada por **One Park Estacionamento Rotativo Ltda. (TC-024671.989.24-2)**.

À mesma conclusão chegou o **Ministério Público de Contas**.

**É o relatório.**



**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**Gabinete da Conselheira CRISTIANA DE CASTRO MORAES**



**TRIBUNAL PLENO – SESSÃO DE 12/03/2025 – SECÇÃO MUNICIPAL**

**CAUTELARES EM PROCEDIMENTOS DE CONTRATAÇÃO.**

**Processos:** TC-024603.989.24-5 e TC-024671.989.24-2.

**Representantes:** - G2 – Empreendimentos e Logística Ltda., por seus advogados Victor Félix Szytko Koch (OAB/PR n.º 90.985) e Luiz Paulo Busquim Braga (OAB/PR n.º 75.271); e

- One Park Estacionamento Rotativo Ltda.

**Representada:** Prefeitura Municipal de Bertioga.

**Responsáveis:** - Caio Arias Matheus, Prefeito à época da subscrição do edital; e

- Marcelo Heleno Vilares, Prefeito.

**Advogados:** Roberto Esteves Martins Novaes (OAB/SP n.º 63.061) e Ayrton Soares Bello (OAB/SP n.º 476.959).

**Assunto:** Representações formuladas contra o edital da Concorrência Pública n.º 01/2024, Processo Administrativo n.º 6056/2024, que objetiva a concessão onerosa de serviço de estacionamento rotativo de veículos remunerado, nas vias e logradouros públicos, denominado em áreas comerciais ou residenciais de Área Azul, e em áreas Balneárias ou de preservação ambiental de área verde, no Município de Bertioga.

**EMENTA:** CAUTELARES EM PROCEDIMENTOS DE CONTRATAÇÃO. LICITAÇÃO. CONCORRÊNCIA PÚBLICA. CONCESSÃO ONEROSA DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO. ESTUDOS TÉCNICOS E ECONÔMICOS. ADOÇÃO DE PREMISSA EQUIVOCADA. REVISÃO. NECESSIDADE. CRITÉRIO DE JULGAMENTO. DIVERGÊNCIAS. BENS REVERSÍVEIS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO. QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL. EXIGÊNCIA IMPERTINENTE. PARCIAL PROCEDÊNCIA E PROCEDÊNCIA. DETERMINAÇÕES.

**Senhor Presidente, Senhores Conselheiros, Senhora Procuradora do Ministério Público de Contas,**



**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**Gabinete da Conselheira CRISTIANA DE CASTRO MORAES**



**Em caráter preambular**, solicita-se referendo deste Plenário para as medidas preliminares adotadas no sentido de requisição de documentos e justificativas e determinação de suspensão do procedimento, propondo o recebimento dos feitos como Cautelares em Procedimento de Contratação.

**No mérito**, a princípio, em linhas gerais, convém delinear que o presente anseio de contratação almeja a concessão onerosa de serviço remunerado de estacionamento rotativo de veículos, nas vias e logradouros públicos, denominado em áreas comerciais ou residenciais de Área Azul, e em áreas Balneárias ou de preservação ambiental de Área Verde no Município de Bertioga.

Ademais, de acordo com o tópico 6 do termo referencial, *A concessão valerá por 10 (dez) anos, porém a operação ocorrerá apenas na temporada de verão compreendida pelo período de 01 de dezembro até 31 de março do ano subsequente. O período estimado é de operação anual de 121 (cento e vinte um) dias podendo ser reduzido a pedido da CONCESSIONÁRIA com anuência da CONCEDENTE.*

Com esse cenário em perspectiva e passando propriamente à abordagem das insurgências constantes das iniciais, tem-se que a Administração preparou documentações intituladas de Estudo Técnico Preliminar<sup>1</sup> e Plano de Negócios (Anexo III do edital)<sup>2</sup>, de sorte que, do ponto de vista formal, não prospera a alegação que delas se ressentem.

Entretanto, sob o prisma material, ao analisar o conteúdo desses arquivos, a Assessoria Especializada desta Corte concluiu pela incompletude do ETP, bem como pelo comprometimento das projeções inscritas na Planilha Econômico-Financeira (Anexo III), em decorrência, em síntese, de a Representada ter adotado premissa inicial equivocada para a elaboração de tais estudos:

---

<sup>1</sup> Eventos 34.2, fls. 9/15 e 34.3, fl. 1, do TC-024603.989.24-5.

<sup>2</sup> Evento 34.6, fls. 2/10.



**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**Gabinete da Conselheira CRISTIANA DE CASTRO MORAES**



[...] No caso do ETP, o documento se apresenta superficial e incompleto, especialmente por não abordar o aspecto principal e controvertido do projeto, consistente na limitação das operações da futura concessionária em 121 dias do ano, a despeito de vinculá-la contratualmente pelo prazo de 10 (dez) anos. Acresça-se a isso que o ETP não menciona o montante de investimentos estimativos e os prazos de sua realização; não explora adequadamente a questão do levantamento de mercado, por não informar detalhadamente a estimativa de demanda e o potencial de ocupação das vagas; e, também, apresenta o mesmo equívoco existente no edital ao estabelecer o valor mínimo de R\$ 429.500,00 como valor de “repasse”, não obstante o tipo de licitação ser aparentemente de “maior percentual de repasse para a Administração Municipal”.

Quanto à planilha de viabilidade econômico-financeira disponível no anexo III do edital, os indícios apontam para a incorreção do saldo do fluxo de caixa no ano 01, de R\$ 380.744,96, posto que, considerando-se o valor de outorga mínimo exigido de R\$ 429.500,00, a ser pago pela concessionária, e os investimentos estimativos para implantação de 1.100 vagas, de R\$ 524.622,00, o desembolso atingirá o saldo de fluxo de caixa negativo de R\$ 846.686,96, conforme quadro a seguir:

|                                                                                  |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Lucro Líquido=Receita Líquida ( <b>sem valor de outorga</b> ) – Custos/Despesas) | R\$ 48.755,04           |
| (+) Depreciação (não é desembolso)                                               | R\$ 58.680,00           |
| <b>(=) Entradas</b>                                                              | <b>R\$ 107.435,04</b>   |
| (-) Valor de Outorga                                                             | - R\$ 429.500,00        |
| (-) Investimentos                                                                | - R\$ 524.622,00        |
| <b>(= ) Saídas</b>                                                               | <b>- R\$ 954.122,00</b> |
| <b>(=) Saldo do Fluxo de Caixa do Ano 01 (Negativo)</b>                          | <b>- R\$ 846.686,96</b> |

O valor do saldo do fluxo de caixa do ano 01 da planilha orçamentária, negativo em R\$ 380.744,96, não considerou a saída dos investimentos estimativos, de R\$ 524.622,00, nem o acréscimo do não desembolso das despesas com depreciação, de R\$ 58.680,00, portanto os dados não se apresentam em boa ordem.

Por evidente que todas as projeções constantes na planilha econômico-financeira – anexo III – se apresentam comprometidas, em decorrência da premissa inicial equivocada, e, também, por limitá-las ao período de operação em 121 dias/ano.

Logo, à vista desse panorama, deverá a Administração, em caso de relançamento da competição, revisar os estudos técnicos e econômicos do presente torneio, bem como as cláusulas e/ou apêndices editalícios que lhe sejam correlatos, a fim de possibilitar que eventuais interessadas possam aferir, com segurança, a viabilidade deste empreendimento e preparar, em decorrência disso, ofertas factíveis.





**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**Gabinete da Conselheira CRISTIANA DE CASTRO MORAES**



Nesse tópico, ainda, no tocante, especificamente, ao conteúdo do Anexo III (Plano de Negócios), o parecer de ATJ-Economia ponderou<sup>3</sup> que o período de operação nele considerado não foi aquele suscitado no bojo da primeira Representação, isto é, de apenas quatro meses durante toda a vigência prevista para o contrato de concessão, mas, sim, de quatro meses por ano, durante dez anos, opção essa que, estabelecendo a operação do estacionamento pela Concessionária por lapso temporal inferior àquele estipulado para a duração da avença, não merece reprimenda, desde que sua exequibilidade reste demonstrada por ocasião da reformulação dos estudos.

Dando seguimento, em linha com a instrução dos autos, prospera a queixa que vislumbra divergência no critério de julgamento do torneio, vez que o instrumento indica, em algumas de suas passagens, o “maior valor de outorga”<sup>4</sup>; ao

---

<sup>3</sup> Cabe, uma vez mais, transcrição de excerto de interesse da manifestação da área técnica de ATJ: “Com referência à crítica de que o prazo de vigência contratual é de 10 (dez) anos, porém o plano de negócios faz projeção considerando apenas um período de 04 (quatro) meses, o relato não descreve exatamente o que se apresenta no anexo III do edital, pois a Representada realizou sim projeções de receitas, custos e despesas para os 10 (dez) anos de concessão e estabeleceu a estimativa de investimentos para implantação de 1.100 vagas.

Ocorre que a questão central reside no fato de que cada projeção anual levou em consideração apenas o correspondente a 4 (quatro) meses de operação, referentes à temporada de verão, deixando de considerar os 08 (oito) meses restantes.

O item 6 do Anexo I – Termo de Referência – dispõe textualmente que a concessão valerá por 10 (dez) anos, porém a operação ocorrerá apenas na temporada de verão, compreendida pelo período de 01 de dezembro até 31 de março do ano subsequente, correspondente à operação anual de 121 (cento e vinte e um) dias, isto é, subtende-se que, *a contrario sensu*, a concessionária não poderá explorar o serviço de estacionamento rotativo pago em vias públicas na baixa temporada, ficando na dependência da Concedente a operação do sistema fora do período estipulado, condição que não se justifica, vez que inexistente motivação de cunho econômico-financeiro no Estudo Técnico Preliminar (ev. 34.2, p. 9) para não se liberar a operação do sistema em todos os meses do ano.

Ressalte-se que o argumento aduzido pela Representada de que a eventual operação por período ininterrupto poderia inviabilizar o contrato, em razão de a receita gerada fora da temporada possivelmente não ser suficiente à cobertura das despesas, não veio acompanhada de estudos ou levantamentos abrangentes e completos que demonstrem a estimativa de ocupação de vagas para os meses de baixa temporada e o respectivo potencial de arrecadação, assim como a projeção de custos/despesas estimativos sem a desmobilização da estrutura operacional no período de ociosidade [...].”

<sup>4</sup> “TIPO DE LICITAÇÃO: **CONCORRÊNCIA PÚBLICA DO TIPO ‘MAIOR VALOR DE OUTORGA PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL’**” (Preâmbulo).

“1.4 Constitui meta da presente concessão, para efeitos deste Edital: Administrar, manter e operar a área especial de estacionamento pago de veículo, denominadas ‘Área Azul’ e ‘Área Verde’, nas vias e logradouros públicos do município, pelo prazo de concessão, com recursos oriundos dos usuários e outras eventuais receitas, sem receber qualquer tipo de recurso financeiro da Administração, mantendo os encargos em dia, e do pagamento do valor de outorga mínima de, no mínimo,



**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**Gabinete da Conselheira CRISTIANA DE CASTRO MORAES**



passo que, em outras, o “maior percentual de repasse”<sup>5</sup>, sendo que, nesse último caso, consoante depreendeu Assessoria Técnica, sob o enfoque de Economia, não se localizou qualquer *regra que discipline objetivamente sobre qual valor (receita bruta, receita líquida etc.) recairá o referido percentual de repasse e a periodicidade de sua incidência (uma só vez, mensal, anual etc.), assim como se haverá exigência de percentual mínimo*.

Desta feita, cabe à Municipalidade a uniformização dos regramentos pertinentes à diretriz avaliativa da disputab, de sorte a permitir a preparação das propostas pelas licitantes, assim como conferir parâmetros objetivos para o julgamento delas, assegurando a isonomia da competição.

Igualmente, embora existam menções genéricas aos bens reversíveis na peça editalícia e na minuta do ajuste<sup>6</sup>, não há indicação específica de cada um

---

R\$ 429.500,00 (quatrocentos e vinte e nove mil e quinhentos reais”.

“[...] Propomos, a título de Outorga, conforme definido no Edital, o valor de R\$...... (extenso)” (Anexo IV – MODELO DE PROPOSTA”.

“**6.10.** Repassar o valor de outorga Inicial ao PODER CONCEDENTE em até 30 dias após a emissão da Ordem de Serviço” (Minuta Contratual).

<sup>5</sup> Tal como no subitem 1.1. da peça editalícia: “**1.1.** O objeto desta licitação é a contratação de empresa especializada, para concessão onerosa de serviços de estacionamento rotativo de veículos remunerado, nas vias e logradouros públicos, denominado em áreas comerciais ou residenciais de Área Azul, e em áreas Balneárias ou de preservação ambiental de área verde no município de Bertioga,. Conforme especificações constantes dos Anexos ao presente Edital, do tipo ‘maior percentual de repasse para a Administração Municipal’, regida pela Lei Federal nº 8.987/95, Lei Federal 14.133/2021 e demais legislações aplicáveis à matéria”.

<sup>6</sup> “**14. DA EXTINÇÃO DA CONCESSÃO**

[...]

14.2. Extinta a concessão, retornam ao poder concedente todos os bens reversíveis, direitos e privilégios transferidos à CONCESSIONÁRIA conforme previsto no edital e estabelecido no contrato, independentemente de indenização.

[...]

14.4. A assunção dos serviços autoriza a ocupação das instalações e a utilização, pelo poder concedente, de todos os bens reversíveis.

[...]

14.6. A reversão do advento do termo contratual far-se-á com a indenização das parcelas dos investimentos vinculados a bens reversíveis, ainda não amortizados ou depreciados, que tenham sido realizados com o objetivo de garantir a continuidade e atualidade do serviço concedido.

[...]

**15. DA CADUCIDADE DA CONCESSÃO**

[...]

15.11. Findo o prazo concedido no processo administrativo e não havendo o enquadramento nos termos contratuais, fica comprovada a inadimplência, declarando-se a caducidade por ato da CONCEDENTE, independente de indenização prévia, salvo as parcelas de investimentos vinculados



**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**Gabinete da Conselheira CRISTIANA DE CASTRO MORAES**



deles em tais documentos, o que deve ser providenciado pela Origem, à qual incumbe, ainda, estipular os *critérios para o cálculo e a forma de pagamento das indenizações devidas à concessionária, quando for o caso*, como proposto por ATJ-Jurídica, em atenção aos ditames dos artigos 18, inciso X e 23, incisos X e XI, ambos da Lei n.º 8.987/1995<sup>7</sup>.

No âmbito da qualificação técnica, com efeito, revela-se impertinente ao escopo licitado a requisição de prova de que a licitante *possui em seu quadro profissional, detentor de atestado e/ou Registro de Responsabilidade Técnica devidamente registrado no CREA – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, CAU – Conselho de Arquitetura e Urbanismo* (subitem 5.11.4., alínea “b”<sup>8</sup>), pois não restou demonstrado que o anseio de contratação em apreço é preponderantemente composto por atividades ligadas à área de engenharia/arquitetura, o que impõe a retirada dessa demanda do corpo editalício, em homenagem à ampliação da disputa.

Importante registrar, ademais, que eventual necessidade de

---

a bens reversíveis, ainda não amortizados ou depreciados, que tenham sido realizados com o objetivo de garantir a continuidade e a qualidade do serviço público, 24 (vinte e quatro) meses antes do Decreto que declara a caducidade” (Edital).

**“INVESTIMENTOS**

Todos os custos de investimentos decorrentes da implantação dos sistemas correrão por conta da CONCESSIONÁRIA.

[...]

b) Na possibilidade de ocorrer à assunção dos serviços pelo Poder Concedente conforme mencionado no item anterior, a reversão só se efetivará após o pagamento da indenização das parcelas dos investimentos vinculados a esses bens, ainda não amortizados ou depreciados pela Concessionária, assim como aquilo que deixará de obter de lucro até o final do contrato” (Minuta do Ajuste).

<sup>7</sup> “Art. 18. O edital de licitação será elaborado pelo poder concedente, observados, no que couber, os critérios e as normas gerais da legislação própria sobre licitações e contratos e conterá, especialmente:

[...]

<sup>8</sup> **“5.11.4. Relativos à Qualificação Técnica:**

[...]

b) Comprovação de que possui em seu quadro profissional, detentor de atestado e/ou Registro de Responsabilidade Técnica devidamente registrado no CREA – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, CAU – Conselho de Arquitetura e Urbanismo, que comprovem a qualquer tempo que o profissional executor ou esteja executando serviços de implantação, manutenção e operação de estacionamento rotativo, correspondente no mínimo a 50% (cinquenta por cento) de vagas deste projeto, nos termos da súmula 24 do TCESP [...]”.



**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**Gabinete da Conselheira CRISTIANA DE CASTRO MORAES**



intervenção de engenheiro/arquiteto em algum dos serviços integrantes do objeto licitado pode ser suprida por meio da requisição de *indicação do pessoal técnico, das instalações e do aparelhamento adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada membro da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos*, prevista no artigo 67, inciso III, da Lei n.º 14.133/2021.

A corroborar essas conclusões o julgamento do TC-012274.989.24-3, em Sessão Plenária de 18/09/2024, sob relatoria do e. Conselheiro Marco Aurélio Bertaiolli, cuja transcrição se mostra oportuna:

[...] Igual sorte não se estende à Cláusula 5.3.2 do edital, que impõe aos licitantes comprovação de possuir, em respectivo quadro funcional, responsável técnico de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, cuja redação, ao aludir especificamente à Resolução nº 218/73 do CONFEA, indica que a Administração está requisitando profissional da área da Engenharia, sob o pressuposto de constituir atividade técnica preponderante à execução dos serviços almejados.

Ao escrutinar o edital, verifica-se também que o Item 2 do Termo de Referência (Anexo I) reforça a ideia de exigência de profissional específico no quadro funcional da licitante, ao exigir que ele possua registro/inscrição no “CREA”.

Condição que, na hipótese, se revela restritiva à ampla competição, devendo ser suprimida do bojo dos quesitos de habilitação, de molde a afastar qualquer referência à atuação de profissional específico.

É cediço na remansosa jurisprudência deste Tribunal que a concessão de estacionamento rotativo não pressupõe atividade exclusiva do ramo de atuação da engenharia, dentre a qual há consignar trecho de decisão proferida nos autos da representação TC-009204.989.19-8, em 15 de maio de 2019:

“[...] De fato, indevida se revela a exigência de registro de empresa, com indicação de seu responsável técnico, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA e/ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, como condição de habilitação. De acordo com o artigo 1º da Lei federal nº 6.839/80, ‘o registro de empresas e anotações dos profissionais legalmente habilitados, delas encarregados, serão obrigatórios nas entidades competentes para a fiscalização do exercício das diversas profissões, em razão da atividade básica ou em relação àquela pela qual prestem serviços a terceiros’. Em consonância com o referido dispositivo legal, a Lei de Licitações, em seu artigo 30, inciso I, autoriza a exigência de “registro ou inscrição na entidade profissional competente”.

Contudo, por óbvio, somente poderá ser requisitado o mencionado registro caso a atividade preponderante do objeto do certame seja regulamentada por lei e exista entidade profissional que a discipline. No caso, pretende-se a implantação, operação, manutenção e gerenciamento do sistema de estacionamento rotativo pago, não



**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**Gabinete da Conselheira CRISTIANA DE CASTRO MORAES**



havendo predomínio de atividades relacionadas às áreas de engenharia e/ou arquitetura que justificassem a requisição combatida. Nesse sentido, anotou a Unidade de Engenharia da ATJ que os “serviços afetos aos profissionais de engenharia/arquitetura são limitados às atividades de sinalização viária e implantação de sistemas, sendo que estas últimas podem ser executadas por profissionais de informática”. [...] Outrossim, ainda que alguma atividade do objeto licitado pudesse demandar a intervenção de engenheiro/arquiteto em sua execução, recorro que tal necessidade poderia ser suprida mediante a mera exigência de declaração de que a licitante disponibilizará, para a execução do serviço técnico, os referidos profissionais habilitados no correspondente Conselho de Classe, caso se sagre vencedora, conforme possibilita a Lei de Licitações em seu artigo 30, § 6º.”

Como se vê, os serviços afetos aos profissionais de engenharia/arquitetura são limitados às atividades de sinalização viária das vagas (vertical e horizontal) e do projeto de instalação de equipamentos, esta atividade passível de ser executada por profissionais de informática, quadro fático que afasta eventual preponderância técnica da área de engenharia em relação à solução licitada.

Para além disso, conforme o r. decisório mencionado, mesmo que alguma atividade do objeto licitado exija a intervenção de engenheiro ou arquiteto em sua execução, essa necessidade pode ser atendida mediante a simples exigência de uma declaração de que a licitante disponibilizará os profissionais habilitados no respectivo Conselho de Classe para a execução dos serviços técnicos, caso seja vencedora, consoante permitido no art. 30, § 6º, da Lei Federal nº 8.666/93 [notas de rodapé suprimidas].

De outra banda, porém, não comporta guarida a solicitação da primeira Representante no sentido de que a Municipalidade passe a exigir registro da empresa no Conselho Regional de Administração e prova de vínculo da licitante com profissional devidamente registrado no CRA, eis que, de mesma forma, não ficou demonstrado nos autos que o escopo da disputa esteja vinculado, em sua maior parte, à área de atuação da referida entidade de classe.

Não bastasse, o artigo 67 do Novo Estatuto Licitatório apenas estabelece as balizas relativas às documentações que podem ser demandadas das interessadas na participação do torneio, não impondo ao Poder Público, portanto, que obrigatoriamente as requirite.

Por derradeiro, improcedente a reclamação contra a carência de prova de realização de audiência pública, porquanto a Prefeitura não estava obrigada à adoção dessa providência pela Lei n.º 8.987/1995 nem, em especial, por força do



**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**Gabinete da Conselheira CRISTIANA DE CASTRO MORAES**



artigo 21 da Lei n.º 14.133/2021<sup>9</sup>, cujo teor apenas possibilita a organização dessa prévia escuta pública, mas não a impõe.

Nessa conformidade, nos estritos limites dos aspectos tratados, meu voto considera **parcialmente procedente** a Representação de autoria de **G2 – Empreendimentos e Logística Ltda.** e **procedente** aquela elaborada por **One Park Estacionamento Rotativo Ltda.**, determinando que a **Prefeitura Municipal de Bertioga** altere o **edital da Concorrência Pública n.º 01/2024**, de modo a:

- a) revisar os estudos técnicos e econômicos, bem como as cláusulas e/ou apêndices editalícios que lhes sejam correlatos;
- b) uniformizar os regramentos pertinentes ao critério de julgamento, fixando, ainda nesse aspecto, parâmetros objetivos para o julgamento das propostas;
- c) indicar, especificamente, no instrumento e na minuta do ajuste, os bens reversíveis, além de estipular os critérios para o cálculo e a forma de pagamento das indenizações devidas à concessionária, quando for o caso; e
- d) relativamente à qualificação técnica, excluir a demanda prevista no subitem 5.11.4, alínea “b”, do ato de convocação.

Após proceder às alterações, os responsáveis pelo certame deverão proceder à nova publicação do instrumento e reabertura de prazo para formulação

---

X - a indicação dos bens reversíveis;

[...]

Art. 23. São cláusulas essenciais do contrato de concessão as relativas:

[...]

X - aos bens reversíveis;

XI - aos critérios para o cálculo e a forma de pagamento das indenizações devidas à concessionária, quando for o caso; [...].

<sup>9</sup> “Art. 21. A Administração poderá convocar, com antecedência mínima de 8 (oito) dias úteis, audiência pública, presencial ou a distância, na forma eletrônica, sobre licitação que pretenda realizar, com disponibilização prévia de informações pertinentes, inclusive de estudo técnico preliminar e elementos do edital de licitação, e com possibilidade de manifestação de todos os interessados”.



**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**Gabinete da Conselheira CRISTIANA DE CASTRO MORAES**



de propostas.

Expeçam-se os ofícios necessários, encaminhando os autos, após o trânsito em julgado, para arquivamento.

É como voto.